

顧問弁護士 レビュー依頼資料 ②

利用規約（案）

顧問弁護士レビュー用

サービス名	櫻聘 YingPin(特定技能 求人サイト・中国語圏の求職者向け)
運営者	株式会社パートナー(有料職業紹介事業)
許可番号	11-ユ-301340
入社後支援	パートナー協同組合(特定技能の登録支援機関)
版数	v1.0(弁護士レビュー用)
作成日	2026 年 7 月 27 日
ご提出先	顧問弁護士 御中

本書の読み方（凡例）

★	事業の可否・公開時期に関わるため、特に優先してご確認いただきたい項目です。
□	ご回答の記入欄です(資料④「確認論点リスト」の各論点の末尾にあります)。

本書は「①レビュー依頼書／②利用規約(案)／③プライバシーポリシー(案)／④確認論点リスト」の4点セットのうちの1点です。

本書は顧問弁護士のレビューを受けるための案文です。

- ・本文に法的な未確定事項は残していません。ご確認いただきたい論点は、当社の案・その理由とあわせて「確認論点リスト」（資料③）に集約しました。本書は、そのままご確認いただける完成形として作成しています。
- ・事業者情報・制定日を含め、記入すべき箇所はすべて確定済みです。本書に空欄はありません。
- ・中国語（簡体字）版は、日本語版の確定後に作成します。

第1条（本規約の適用）

1. 本規約は、株式会社パートナー（以下「当社」といいます）が提供する求人情報サービス「櫻聘 YingPin」（以下「本サービス」といいます）の利用に関する条件を、本サービスを利用する求職者（以下「会員」といいます）と当社との間で定めるものです。
2. 会員は、本規約およびプライバシーポリシーに同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
3. 当社が本サービス上で掲示する個別のガイドライン・注意事項は、本規約の一部を構成します。

第2条（運営者・許認可・連絡先）

本サービスの運営者および関係する許認可は、次のとおりです。

項目	内容
運営者	株式会社パートナー
所在地	埼玉県富士見市上南畑 1937-2
代表者	矢澤秀幸
許認可	有料職業紹介事業 許可番号 11-ユ-301340
入社後の支援	パートナー協同組合（特定技能の登録支援機関）／所在地 埼玉県富士見市上南畑 1937-2
お問い合わせ	yazawa-y@partner-japan.biz

第3条（定義）

1. 「会員」とは、本規約に同意し会員登録を行った求職者をいいます。
2. 「スタッフ」とは、本サービスを運営する当社の従業員をいいます。
3. 「求人情報」とは、本サービス上に掲載される求人の情報をいいます。
4. 「求人企業」とは、当社に求人の申込みを行った事業者をいいます。
5. 「応募」とは、会員が求人情報に対して応募の意思表示を行う行為をいいます。
6. 「職業紹介」とは、求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。

第4条（会員登録）

1. 会員登録は、電話番号とパスワードにより行います。本サービスは SMS 認証を用いません。
2. 会員は、登録にあたり真実かつ正確な情報を提供するものとし、虚偽の情報を登録してはなりません。登録内容に変更が生じた場合は、速やかに変更するものとします。
3. 当社は、次のいずれかに該当する場合、登録を承認せず、または登録後に登録を取り消すことができます。
 - － 登録内容に虚偽・誤記・記入漏れがある場合

- － 過去に本規約に違反したことがある場合
 - － 第 7 条(未成年者の利用)に反する場合
 - － その他、当社が登録を適当でないと合理的に判断した場合
4. 会員登録は無料です。

第 5 条（本人確認）

1. 登録後、スタッフが WeChat を通じて本人確認を行い、確認できた場合に「本人確認済み」の状態を付与します。
2. 「本人確認済み」の状態は、当社のスタッフのみが付与・解除でき、会員自身に変更することはできません。
3. 当社は、本人確認が完了していない会員について、求人企業への紹介を行わないことがあります。

第 6 条（パスワードの管理および再設定）

1. 会員は、パスワードを自己の責任において管理するものとし、第三者に開示・貸与してはなりません。
2. 本サービスは登録にメールアドレスの**実在確認**を用いないため、パスワードを失念した場合の、メール送信による自動的な再設定は行いません。この場合、会員は登録済みの WeChat ID を通じて当社に申し出るものとし、当社は登録情報との照合により本人であることを確認したうえで、仮パスワードの発行その他の方法により再設定に対応します。
3. パスワードの管理不十分・使用上の過誤・第三者の使用等により会員に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負いません。

第 7 条（未成年者の利用）

1. 本サービスは、**18 歳以上**の方を対象とします。18 歳未満の方は会員登録を行うことができません。
2. 前項は、特定技能の在留資格が原則として 18 歳以上の者を対象とすることを踏まえた取扱いです。

第 8 条（求職者の手数料）

1. 会員（求職者）は、本サービスの利用および職業紹介について、手数料その他の対価を一切負担しません（無料）。
2. 前項は、職業安定法第 32 条の 3 第 2 項が、有料職業紹介事業者が求職者から手数料を徴収することを原則として禁止していることに基づく取扱いです。
3. 当社は、会員に対し、渡航費用その他の金銭の貸付けを行わず、また求人企業にこれを行わせません。
4. 当社が求人企業から受領する手数料は、厚生労働大臣に届け出た手数料表（届出制手数料）に基づき、求人企業との間で取り扱います。会員がこれを負担することはありません。

第 9 条（取扱職種の範囲等の明示）

当社は、職業安定法第 32 条の 13 および同法施行規則第 24 条の 5 に基づき、会員に対し次の事項を明示します。これらの事項は本サービス上に常時掲示します。

1. **取扱職種の範囲等**: 特定技能制度の対象分野のうち、次の 11 分野を取り扱います。

ビルクリーニング／工業製品製造業／建設／造船・舶用工業／自動車整備／航空／宿泊／農業／漁業／飲食品製造業／外食業

1. **手数料に関する事項**: 求職者からは手数料を徴収しません（第 8 条）。求人企業からは、届け出た手数料表に基づき手数料を受領します。
2. **苦情の処理に関する事項**: 第 22 条に定める窓口で受け付けます。

3. **返戻金制度:** 当社は、求職者に関する返戻金制度を設けていません。
4. **求職者の個人情報の取扱い:** プライバシーポリシーの定めによります。

第 10 条（求人情報の表示）

1. 当社は、職業安定法第 5 条の 4(求人等に関する情報の的確な表示)に基づき、求人情報を**正確かつ最新の内容**に保つよう努めます。
2. 当社は、次の運用によりこれを担保します。
 - － 募集が終了した求人は、求人企業からの連絡を受けた後、**速やかに掲載を終了**します。
 - － 求人企業に対し、掲載内容に変更が生じた場合の速やかな連絡を求めます。
 - － 掲載中の求人について、定期的に募集状況の確認を行います。
3. 当社は、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示を行いません。

第 11 条（応募・職業紹介の流れと求人企業への情報提供）

1. 会員が求人情報に応募した場合、当社は応募内容を確認し、職業紹介を行うかどうかを判断します。応募は、求人企業による採用を保証するものではありません。
2. **求人情報の掲載段階では、求人企業が特定されない範囲の情報(業種・規模・都道府県単位の所在地等)を表示します。実際の雇用主の名称および就業場所は、当社が職業紹介を行う段階で、会員に明示します。**
3. 当社は、職業紹介を行うにあたり、**あらかじめ会員の同意を得たうえで**、紹介に必要な範囲の会員の情報を求人企業に提供します。提供する情報の項目・範囲・時期は、プライバシーポリシーの定めによります。
4. 当社は、職業安定法第 5 条の 3 に基づき、職業紹介にあたって従事すべき業務の内容、労働契約の期間、就業の場所、賃金、労働時間、社会保険・労働保険の適用、就業の場所における受動喫煙を防止するための措置その他法令に定める労働条件を、会員に明示します。

第 12 条（提供するサービス）

当社は会員に対し、次のサービスを提供します。

1. 求人情報の提供・検索
2. 求人への応募の受付および求人企業への取次ぎ
3. 面接調整その他の職業紹介に付随する支援
4. 入社後の特定技能外国人に対する支援(第 13 条)

第 13 条（入社後の支援）

1. 会員が特定技能の在留資格により就労を開始した後の支援は、登録支援機関である**パートナー協同組合**が、特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託に基づき行います。
2. 前項の支援に必要な範囲で、当社とパートナー協同組合は会員の個人情報を共同して利用します。詳細はプライバシーポリシーの定めによります。

第 14 条（禁止事項）

会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはなりません。

1. 虚偽の情報を登録・提供する行為
2. 他人になりすます行為、他人の情報を無断で使用する行為

3. 本サービスの運営を妨害する行為、不正アクセス、自動化された手段による過度なアクセスその他これに類する行為
4. 本サービスから取得した求人情報を、当社の許諾なく第三者に提供し、または営業目的で利用する行為
5. 法令または公序良俗に反する行為
6. その他、当社が不適切と合理的に判断する行為

第 15 条（利用制限・登録の抹消）

1. 当社は、会員が前条に違反した場合その他本規約に違反した場合、事前の通知なく、本サービスの利用の一時停止または会員登録の抹消を行うことができます。
2. 当社は、前項の措置により会員に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。

第 16 条（免責）

1. 当社は、求人情報の内容（労働条件を含みます）について正確性の確保に努めますが、求人企業に起因する情報の変更・相違について、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。
2. **雇用契約は、会員と求人企業との間で締結されるものであり、当社は当該雇用契約の当事者ではありません。**採用の可否および雇用条件の最終的な決定は求人企業が行います。
3. 当社は、会員間または会員と第三者との間で生じた紛争について、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き責任を負いません。
4. 当社は、在留資格の許可その他の行政上の処分の結果について、保証を行いません。
5. 当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社の故意または重過失による場合を除き、賠償の範囲は現実に生じた通常の損害に限られるものとします。

第 17 条（知的財産権）

本サービスに関する著作権その他の知的財産権は、当社または正当な権利者に帰属します。会員は、権利者の許諾なくこれらを利用してはなりません。

第 18 条（サービスの変更・中断・終了）

1. 当社は、会員への事前の通知（緊急の場合は事後の通知）により、本サービスの内容の変更、提供の中断または終了を行うことができます。
2. 前項により会員に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社は責任を負いません。

第 19 条（退会）

1. 会員は、いつでも退会（アカウントの削除）を申し出ることができます。申出は、第 22 条の窓口または WeChat を通じて行うものとします。
2. 退会時の個人情報の取扱いは、プライバシーポリシーの定めによります。**職業安定法に基づく帳簿の保存義務がある記録については、当該保存期間が満了するまで、他の情報と分離して保管します。**

第 20 条（個人情報の取扱い）

1. 会員の個人情報は、別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱います。

2. 会員は、会員登録の際、本規約およびプライバシーポリシーに同意する旨のチェックを行うものとし、当社は、同意の日時および同意の対象となった本規約・プライバシーポリシーの版数を記録します。

第 21 条（反社会的勢力の排除）

1. 会員は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋その他の反社会的勢力に該当しないこと、および反社会的勢力を利用しないことを表明し、保証します。
2. 当社は、会員が前項に反すると判断した場合、事前の通知なく会員登録を抹消することができます。

第 22 条（苦情・お問い合わせ）

1. 本サービスおよび職業紹介に関する苦情・お問い合わせは、次の窓口で受け付けます。
 - － 窓口: 株式会社パートナー 職業紹介責任者
 - － メールアドレス: yazawa-y@partner-japan.biz
 - － 受付: 随時（回答は原則として 5 営業日以内）
2. 当社は、苦情の申出を受けたときは、その内容を記録し、誠実かつ迅速に処理します。

第 23 条（本規約の変更）

1. 当社は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、本規約を変更することがあります。
2. 重要な変更を行う場合は、変更後の内容および効力発生時期を、効力発生日の相当期間前までに、本サービス上での掲示その他適切な方法により会員に周知します。

第 24 条（分離可能性）

本規約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約のその他の部分は、継続して完全に効力を有します。

第 25 条（準拠法・裁判管轄）

1. 本規約の準拠法は日本法とします。
2. 本サービスに関して会員と当社との間で生じた紛争については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 26 条（言語）

本規約は日本語を正文とします。中国語（簡体字）版は会員の理解を助けるための参考訳であり、日本語版との間に解釈の齟齬がある場合は、日本語版によるものとします。

制定日: 2026 年 8 月 18 日 / 最終改定日: 2026 年 8 月 18 日 / 版数: v1.0(弁護士レビュー用)